

△△△△△△ 상임감사

주의2, 통보

제 목	행위허가 건에 대한 협의 절차 미이행
소 관 기 관	△△△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△ △△△△△△, △△△△△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각각 2개월, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

자연공원법 제23조(행위허가) 및 제71조(허가에 관한 협의 등)에 따라 공원구역에서
공원사업 외에 건축, 벌채, 개간, 그밖의 형질변경 등을 하고자 할 시 공원관리청의
허가(협의)를 받아야 한다.

2. 관계법령 및 판단기준

「자연공원법」 제23조제4항에 따르면, 공원관리청이 허가를 하려는 경우
대통령령이 정하는 바에 따라 관계 행정기관의 장과 협의하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△△△△는 행위허가 업무를 추진함에 있어 「자연공원법」
제23조제4항에 따라, 허가 신청시 관계 행정기관의 장과 협의 후 허가 등의 처분을
하여야 함에도, 2021년 4월 24일부터 2024년 4월 감사일 현재까지 ‘근린생활시설

(휴게음식점) 신축 기간 연장’ 등 행위허가 △건에 대하여 관계 행정기관의 장과 협의 절차를 미이행한 사실이 있다.

[표 1] 행위허가 건 협의 절차 미이행 현황

(2021. 4. 24. ~ 2024. 4. 감사일 현재)

구분	행위허가명	위치	용도지구	허가 접수일	협의절차 이행			허가 처리일	비고
					협의 기관	요청일	회신일		
1	근린생활시설(휴게음식점) 신축 기간 연장	△△△△ △△△ △△△ △△△ 518-1	△△△△ △△	2021. 12.9.	-	-	-	2021. 12.13	
2	가설건축물(농업용 임시창고) 점용기간 연장	△△△△ △△△ △△△△△ △△△ 229	△△△△ △△△△	2023. 7.31.	-	-	-	2023. 7.31.	
3	단독주택 증축 허가기간 연장	△△△△ △△△ △△△ △△△ 518-1, 518-7	△△△△ △△	2023. 8.14.	-	-	-	2023. 8.14.	
4	전답의 잡목제거	△△△△ △△△ △△△ △△△ 845-1	△△△△ △△△△	2023. 12.22.	-	-	-	2023. 12.27.	

자료: △△△ 제출자료 재구성

관련부서 의견

△△△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하면서 관계 행정기관의 장과 협의 절차를 이행하고 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△ △△△△△△△)은 관계 행정기관의 장과 협의 절차를 미이행한 △△△ △급 △△△, △△△ △급 △△△에 대하여 신분상 주의 처분을 요구합니다.(주의2)

이사장(△△△△△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)